בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב-יפו

כתב תביעה

טיוטה לבדיקה ולעריכת המשתמש בלבד - אינה ייעוץ משפטי ואינה מסמך שהוגש לבית המשפט.

פרטי הצדדים

התובע/ת: דנה ישראלי (דמות בדיונית), ת"ז 000000000
כתובת: רחוב הדוגמה 12, תל אביב-יפו | טלפון: 050-0000000 | דוא"ל: demo@example.com
הנתבע/ת: אלפא מוצרי חשמל בע"מ (חברה בדיונית), מזהה 510000000
כתובת למסירה: רחוב המסחר 8, תל אביב-יפו | טלפון: 03-0000000
סכום התביעה: 4,050 ₪
אגרה משוערת (נפרדת מסכום התביעה): 50 ₪

סמכות מקומית

לבית המשפט הנכבד סמכות מקומית מאחר שהעסקה או המעשה נושא התביעה התרחשו בתל אביב-יפו וכן מען הנתבע/ת או מקום העסק נמצא בתל אביב-יפו, המצויה בתחום השיפוט של בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב-יפו.

הרקע העובדתי

תיאור המקרה

התובע/ת רכש/ה מהנתבע/ת מזגן ביתי מדגם Demo-3200. לפי תיאור התובע/ת, המזגן הפסיק לפעול כשבועיים לאחר הרכישה במהלך שימוש רגיל.

השתלשלות האירועים

1. ביום 1.6.2026 רכש/ה התובע/ת מהנתבע/ת מזגן ביתי מדגם Demo-3200, בסכום של 3,200 ₪, במקום העסקה: חנות הנתבעת בתל אביב-יפו.
2. ביום 15.6.2026 לפי תיאור התובע/ת, המזגן הפסיק לפעול כשבועיים לאחר הרכישה במהלך שימוש רגיל.

אחריות ושירות לאחר מכירה

לפי המידע והמסמכים שנמסרו בנוגע לאחריות: אחריות יצרן לשנה לפי תעודת האחריות.

עילת התביעה

• לטענת התובע/ת, הפגם הנטען עשוי להוות אי-התאמה בממכר לפי סעיף 11 לחוק המכר.
• מאחר שלפי התיאור מדובר במוצר חשמלי שמחירו עולה על 150 ₪, יש לבחון את תחולת תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס"ו-2006. ככל שמדובר במוצר חדש והתקנות חלות, חובות האחריות והשירות עשויות לחול מכוח הדין גם אם לא נמסרה תעודת אחריות.
• ככל שתוכח הפרת ההסכם, סעיף 2 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, מאפשר לנפגע לבקש, בהתאם לנסיבות, אכיפה, ביטול או פיצויים.
• אם ייקבע שהעסקה בוטלה כדין, סעיף 9 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, מסדיר את השבת מה שקיבל כל צד על פי החוזה.
• רכיבי הנזק הנוספים כפופים להוכחת קשר סיבתי וצפיות לפי סעיף 10 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.
• הפיצוי המבוקש בגין נזק שאינו ממוני נתון לשיקול דעת בית המשפט לפי סעיף 13 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.

ניסיונות ליישוב המחלוקת

• שלוש פניות טלפוניות ומתועדות בימים 16.6.2026, 20.6.2026 ו-27.6.2026.
• דרישה כתובה מיום 28.6.2026 שלא נענתה.

הסעד המבוקש

כסעד עיקרי, מבוקש ביטול העסקה והשבת התמורה. לחלופין בלבד, מבוקש החלפת המוצר במוצר תקין. הסכום הכספי הכולל המבוקש הוא 4,050 ₪, בהתאם לרכיבים המפורטים להלן. סכום זה כולל את כל רכיבי ההשבה, הפיצוי וההוצאות ואינו מתווסף אליהם כסכום נוסף.

רכיבים כספיים

• השבת מחיר המזגן: 3,200 ₪
• בדיקת טכנאי פרטית: 350 ₪
• טרחה ועוגמת נפש: 500 ₪
סה"כ סעד כספי מבוקש: 4,050 ₪

רשימת נספחים

• נספח 1: קבלה מיום 1.6.2026 - הוכחת הרכישה והמחיר
• נספח 2: תכתובת עם שירות הלקוחות - תיעוד הפניות והסירוב
• נספח 3: חשבונית טכנאי - הוצאה בסך 350 ₪

הצהרה

אני מצהיר/ה כי העובדות המפורטות בטיוטה זו נכונות לפי מיטב ידיעתי.
תאריך: _____ חתימה: _____